

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๘๙๖/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๒/๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

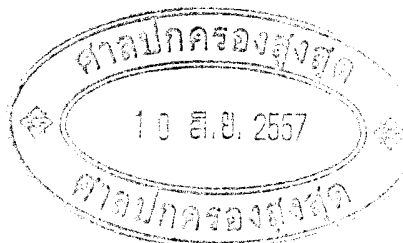
ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นครการโยธา ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลตำบลโนนหัน ที่ ๑
นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน (นายพิชัย แสงสว่าง) ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๒/๒๕๕๐
หมายเลขแดงที่ ๑๕๐/๒๕๕๓ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองขอนแก่น)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะส่วนตัว
ได้ทำสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ จ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง
รางระบายน้ำบริเวณถนนบำรุงเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด
วงเงินจ้าง ๒๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๔๙ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำเอกสารบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๗

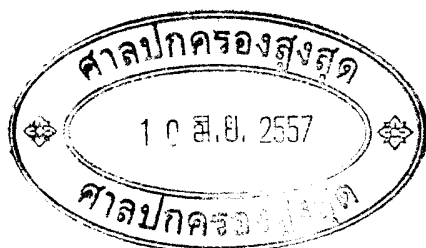
/พฤศจิกายน ๒๕๔๙...



พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นบันทึกที่ฝ่ายผู้ว่าจ้างได้สั่งให้แก้ไขแบบแปลนภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างงานตามแบบแปลนได้เพราะงานก่อสร้างติดท่อเมนของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นระยะทาง ๓๐ เมตร โดยให้ผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้แทนผู้ฟ้องคดีลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาโดยพลการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขการก่อสร้างรางระบายน้ำตลอดระยะทาง ๑๙๐ เมตร ซึ่งเป็นภาระเกินสมควรแก่ผู้ฟ้องคดี และไม่ยอมตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามและอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ และหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย กลับมีคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งและการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๔๙
 ๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยของต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับจากวันส่งมอบงานจนถึงวันฟ้องคดี จำนวนเงิน ๗,๐๓๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๗,๐๓๐ บาท รวมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับจากวันฟ้องจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น
 ๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ของผู้ฟ้องคดีทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 ๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แทนผู้ฟ้องคดี
- ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนบำรุงเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนหัน จากระบายน้ำเดิมถึงแยกถนนอินทรอสา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดงบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ รวมระยะเวลา ๔๕ วัน ผู้ฟ้องคดีเริ่มดำเนินการก่อสร้างขุดดินในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นเวลาหนึ่งวันแล้วได้หยุดงานไป และได้มาทำงานอีกครั้งในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งใกล้จะหมดเวลาตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือเตือนให้ปฏิบัติงานและขอสงวนสิทธิในการต่อสัญญาจ้างและให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลที่ไม่ดำเนินการต่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มาขอสงวนสิทธิและไม่ชี้แจงเหตุผลแต่อย่างใด เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีทำงานได้เพียงร้อยละ ๓๐ ส่วนใหญ่เป็นงานตัดเหล็กและผูกเหล็ก และได้ทำงานเรื่อยมาจนกระทั่งพบว่าแนวรางระบายน้ำที่ขุดตรงกับแนวท่อธาร (ท่อเมน) ของการประปาส่วนภูมิภาค ช่างผู้ควบคุมงานได้สั่งให้หยุดงานไว้ก่อน แล้วเชิญผู้ฟ้องคดีมาทำความเข้าใจการแก้ไขในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งนายตั้งไก่อ่ แสงสุข เป็นตัวแทนมาทำความเข้าใจกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้ทำเป็นบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ให้ลดความสูงของรางระบายน้ำจาก ๐.๕๐ เมตร ลดเหลือ ๐.๔๐ เมตร และให้เพิ่มความหนาของรางระบายน้ำจาก ๐.๑๐ เมตร เพิ่มเป็น ๐.๑๕ เมตร ในงบประมาณและปริมาณงานที่เท่าเดิมตลอดแนวรางระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้ขอบของรางระบายน้ำมีความสูงพอดีกับระดับของถนน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยกล่าวอ้างในภายหลังว่าตัวแทนผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาโดยพลการทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งถึงการทำข้อตกลงดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วและผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ทักท้วงในการทำบันทึกดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเดิมต่อไปจนแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้ขอส่งงานในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อตรวจรับงานจ้างตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานจ้างเนื่องจากรางระบายน้ำสูงกว่าระดับของถนนไม่สมประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เชิญผู้ฟ้องคดีเข้าประชุมร่วมกับ

/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อหาทางแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้ส่ง นายตังโก้เข้าร่วมประชุมเช่นเคย คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติให้แก้ไขงานก่อสร้าง โดยให้วางระบายน้ำได้ระดับเดียวกันกับระดับของถนน ตัวแทนผู้ฟ้องคดีก็ได้รับทราบ และรับว่าจะนำไปแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี ให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วถึง ๓ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการแก้ไขจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เมื่อเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างและ ช่างผู้ควบคุมงาน อันเป็นการผิดสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๓๑ บอกละเมิดสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งบอกละเมิดสัญญาจ้างตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ โดยโต้แย้งว่าได้ทำงานเสร็จแล้วและได้ส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้แล้ว และได้ปฏิบัติตาม คำสั่งของช่างผู้ควบคุมงานระหว่างการก่อสร้าง จนการก่อสร้างเสร็จทุกประการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วยืนยันการบอกละเมิดสัญญาและได้แจ้ง ให้ผู้อุทธรณ์ทราบตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ขก ๗๐๐๑/๕๑๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการไม่ให้ ได้รับความเสียหาย และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ มิได้มีการกลั่นแกล้งให้ผู้ใด ได้รับความเสียหายหรือมีเจตนาอื่นใดแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า เมื่อครบ กำหนดเวลาตามสัญญาในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีทำงานได้แค่เพียงร้อยละ ๓๐ นั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากขณะนั้นผู้ฟ้องคดีได้ทำงานไปแล้วประมาณร้อยละ ๗๐ เอกสารบันทึกของช่างผู้ควบคุมงานเป็นเอกสารสองฝ่าย ต้องมีผู้แทนผู้รับจ้างลงนามรับรอง ความถูกต้องของข้อความที่บันทึก แต่เอกสารดังกล่าวช่างผู้ควบคุมงานได้จัดทำเองฝ่ายเดียว และไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงรับฟังไม่ได้ และเอกสารบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้จัดทำขึ้นมาภายหลังดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีเอกสารยืนยันตาม บันทึกช่างผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง ส่งมอบหนังสือต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ

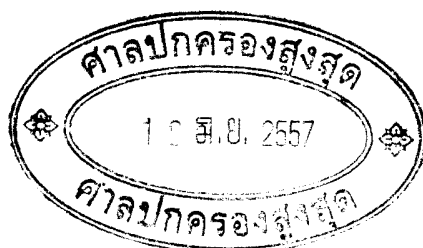
/ซึ่งระบุว่า...



ซึ่งระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอทำความตกลงภายหลังดำเนินการเสร็จสิ้น แท้ที่จริงแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างต่อเนื่องโดยตลอดจนเสร็จสิ้นแล้ว ช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง คือ จ.อ.วุฒิพงศ์ จงแจ้ง ปลัดเทศบาล และนายศุกล สุธังกุล นายช่างโยธา ได้แจ้งให้แก้ไขงานโดยมีนายปฏิภัทร วงษ์ธรรม นายตังโก้ แสงสุข และนายสุขสัน ประกอบดี หัวหน้าคนงาน อยู่ในเหตุการณ์และรับทราบหลังจากส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยอ้างว่าช่วงประมาณ ๓๐ เมตร ตอนท้ายสิ้นสุดโครงการด้านล่าง ติดท่อธารประปา (ท่อเมน) ทำให้ระดับรางระบายน้ำสูงกว่าถนนไม่สวยงาม ผู้แทนผู้ฟ้องคดี เห็นว่าเป็นคำสั่งช่างผู้ควบคุมงานซึ่งมาพร้อมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ทำการแก้ไข เป็นระยะทาง ๓๐ เมตร ต่อมา ตัวแทนผู้ฟ้องคดีจึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา ให้ตรงข้อเท็จจริงเท่านั้น ซึ่งกระทำไปโดยสุจริต แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่ตรวจรับงานและไม่เบิกจ่ายเงินตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งสิทธิตามสัญญาและแสดงเจตนา โดยขัดแจ้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเพิกเฉย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้หักทวง ไม่เชื่อฟัง และไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่ถูกต้อง สำหรับการเชิญผู้ฟ้องคดี เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ นั้น เป็นการกระทำภายหลังได้ส่งมอบงานซึ่งได้แก้ไขงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้นายตังโก้ เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรับทราบ แต่ไม่ได้มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจเจรจาตกลง การประชุม มีขึ้นภายหลังจากได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้นายตังโก้ยื่นข้อเสนอเป็นหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเพิกเฉย การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดี เพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เป็นความจริง เพราะผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกประการแล้ว ส่วนการสั่งการของช่างผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ เป็นเรื่องกระบวนการภายในของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจนำมาอ้างต่อบุคคลภายนอกให้ได้รับความเสียหายได้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อครบกำหนดเวลา ตามสัญญาในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานไปประมาณร้อยละ ๗๐ แล้ว นั้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งตามข้อเท็จจริงและจากเอกสารบันทึกของช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างลงมือ ขุดดินในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ เพียงหนึ่งวัน หลังจากนั้น ได้หยุดงานไปโดยไม่ทราบสาเหตุ

/และได้มาทำงาน...



และได้มาทำงานอีกครั้งในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งจากวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ หยุดงานไป ๑๒ วัน และจากวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ระยะเวลาเหลือเพียง ๒๐ วัน ประกอบกับในระหว่างนั้นบางวันก็มีฝนตกไม่สามารถทำงานได้ หากผู้ฟ้องคดีทำงานได้ประมาณร้อยละ ๗๐ จริง งานที่เหลืออีกเพียงร้อยละ ๓๐ คงไม่ใช้เวลาจนถึง ๕๘ วัน ผู้ฟ้องคดีเองก็ทราบว่าได้หมดเวลาตามสัญญาไปแล้ว และจะต้องเสียค่าปรับวันละ ๒๗๐ บาท ถ้างานเสร็จจริงคงไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานานถึง ๕๘ วัน เอกสารบันทึกของช่างผู้ควบคุมงานซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่มีตัวแทนผู้รับจ้างลงนามรับรองความถูกต้องของข้อความ บันทึกช่างผู้ควบคุมงานได้จัดทำเองฝ่ายเดียวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้น เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้จ้างเหมาช่วงต่อจำนวน ๒ ราย โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ซึ่งในรายผู้รับจ้างเหมาช่วงรายแรกได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่แก้ไขและดำเนินการสร้างตามคำสั่งของช่างผู้ควบคุมงานไปประมาณร้อยละ ๓๐ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้จ้างเหมาช่วงรายที่สองมารับงานต่อจากรายแรก ยึดแบบแปลนตามแบบเดิมซึ่งช่างผู้ควบคุมงานได้หักทวงและได้สั่งให้หยุดงานไว้ก่อน แต่ผู้รับเหมาช่วงไม่ยอมรับฟัง ยังคงดำเนินการก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้จ้างเหมาช่วงต่อและไม่มีช่างผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้างช่วง มีเฉพาะคนงานรายวันที่รับจ้างทำงานเท่านั้น จึงไม่มีตัวแทนฝ่ายผู้รับจ้างลงนามในบันทึกประจำวันของช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอกสารบันทึกช่างผู้ควบคุมงานที่ได้จัดทำขึ้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทุกประการ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้จัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขึ้นมาภายหลังดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำงานเสร็จและขอส่งงานในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่บันทึกได้จัดทำขึ้นในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและก่อนการทำบันทึกดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เชิญผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมและตรวจดูพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว ในการประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตลอดแนวรางระบายน้ำยาว ๑๘๐ เมตร เพราะด้านล่างติดท่อธารประปา (ท่อเมน) ตลอดแนว และช่างก็ได้แนบประมาณการให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างแล้ว ไม่ใช่เพียงช่วง ๓๐ เมตรตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ส่วนบันทึกกองช่าง ที่ ขก ๗๐๐๓/๑๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นั้น เป็นบันทึกที่ช่างผู้ควบคุมงานชี้แจงเพื่อตอบหนังสือโต้แย้งสิทธิตามสัญญาจ้าง ข้อความระบุว่าเทศบาลได้ขอทำความตกลงภายหลังดำเนินการเสร็จสิ้นนั้น เป็นข้อความที่ทวนประเด็นข้อโต้แย้งสิทธิ

/ตามสัญญาจ้าง...



ตามสัญญาจ้างตามหนังสือผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ข้อ ๓ เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำข้อความนี้มากล่าวอ้างจึงไม่ถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มาแจ้งให้แก้ไขงาน โดยมีนายปฏิภัทร นายตังโก้ และนายสุขสัน หัวหน้าคนงานอยู่ในเหตุการณ์หลังจากส่งมอบงานแล้วนั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากในการตรวจดูพื้นที่ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ฝ่ายผู้ฟ้องคดีมีเพียงนายตังโก้เท่านั้นที่ได้ไปตรวจดูพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน หลังจากการประชุมเสร็จไม่ปรากฏว่านายปฏิภัทรและนายสุขสันไปด้วยหรืออยู่ในเหตุการณ์แต่อย่างใด จากนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานก็นำนายตังโก้ตรวจดูหน้างานและชี้ให้เห็นว่างานได้ก่อสร้างผิดไปตลอดสาย และได้แจ้งให้นายตังโก้แก้ไขตลอดระยะทาง ๑๙๐ เมตร ซึ่งนายตังโก้ก็ได้เข้าใจดีแล้ว ในการบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาได้จัดทำความตกลงกันในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงเข้าใจดีทั้งสองฝ่าย ตัวแทนผู้ฟ้องคดีก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงด้วยความเต็มใจและไม่ได้ทักท้วงใดๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เพิกเฉยหรือถืออำนาจในการเป็นหน่วยงานราชการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีหรือสร้างภาระให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ขอส่งงานในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและทำการตรวจรับงานจ้างตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับงานจ้างเนื่องจากวางระบายน้ำสูงกว่าระดับของถนนไม่เป็นไปตามแบบและสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขงานให้ถูกต้องเพื่อจะได้ทำการตรวจรับต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อหาทางแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งนายตังโก้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ โดยระบุว่า ได้มอบหมายให้นายตังโก้เป็นผู้ยื่นเงื่อนไขแทน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้มอบหมายให้นายตังโก้เป็นผู้มีอำนาจเจรจาตกลง แต่ได้มอบหมายให้ไปประชุมรับทราบเท่านั้นจึงไม่ถูกต้อง นายตังโก้ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่ได้เสนอเงื่อนไขใดๆ ต่อที่ประชุม ที่ประชุมจึงมีมติให้แจ้งผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานเป็นครั้งที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งผลการประชุมให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่เสนอข้อตกลงหรือข้อเสนอต่อผู้ฟ้องคดีตามหนังสือดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีผู้รับจ้างแก้ไขงานตลอดทั้งสายระยะทาง ๑๙๐ เมตร เนื่องจากงานได้ผิดพลาดตลอดทั้งสาย แต่ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไข



/เพียง ๓๐ เมตร...

เพียง ๓๐ เมตร ในตอนท้ายก่อนสิ้นสุดโครงการเท่านั้น จึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้สั่งโดยชอบตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหนังสือมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยนายสุขุม นาคโนนหัน ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ฟ้องคดีระบุว่า ผู้มอบอำนาจได้มอบอำนาจให้นายดั่งโก้ แสงสุข ดำเนินการแทนจนเสร็จการและมีอำนาจทุกอย่างที่จำเป็นเกี่ยวกับการนี้ทุกประการ ประกอบกับได้มอบหมายให้นายดั่งโก้เข้าประชุมแทน เท่ากับเป็นการขีดให้นายดั่งโก้แสดงเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บันทึกต่อท้ายสัญญาที่นายดั่งโก้ลงนามจึงผูกพันผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากบันทึกดังกล่าวไม่ระบุรายละเอียดว่าจะต้องปรับแก้แบบก่อสร้างตั้งแต่ที่ระยะความยาวเท่าใด ถึงระยะทางใด หรือต้องแก้ไขทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปโดยได้แก้ไขขนาดการก่อสร้างรางระบายน้ำให้เป็นไปตามบันทึกต่อท้ายสัญญาในช่วงความยาว ๓๐ เมตรสุดท้ายแล้ว อีกทั้งช่างผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มาควบคุมการทำงานของช่างผู้ฟ้องคดีทุกวันก็มิได้ทักท้วงว่าการก่อสร้างรางระบายน้ำไม่ถูกต้องตามแบบแปลนหรือบันทึกต่อท้ายสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้ขอบรางสูงกว่าระดับถนนนั้น เป็นปัญหาที่เกิดจากฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีมีความลึกไม่เพียงพอแก่การก่อสร้างรางระบายน้ำตามแบบแปลนตามสัญญา นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานและมีการทำบันทึกต่อท้ายสัญญาโดยแก้ไขแบบแปลนให้ขอบรางระบายน้ำมีความสูงเท่าระดับถนน ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำส่วนที่เหลือในช่วงสุดท้ายเพียง ๓๐ เมตร โดยที่งานก่อสร้างรางระบายน้ำเป็นงานคอนกรีตเมื่อแข็งตัวแล้วไม่อาจเคลื่อนย้ายหรือถอนได้ เว้นแต่จะทุบทำลายแล้วก่อสร้างใหม่ การที่ผู้ฟ้องคดีจะแก้ไขรางระบายน้ำตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ผู้ฟ้องคดีจะต้องทุบทำลายรางระบายน้ำเดิมที่ทำเสร็จแล้ว และทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ถือเป็นภาระเกินสมควรแม้ขอบรางระบายน้ำจะสูงกว่าระดับถนนจริง ก็มิได้ทำให้เสียหายแก่ทางราชการและยังคงใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างบอกเลิกสัญญาได้ แต่เมื่อครบกำหนดตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างรางระบายน้ำไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์จนไม่สามารถส่งมอบงานจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง

/รางระบายน้ำ...



วางระบายน้ำ เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ชำกว่าระยะเวลาที่กำหนด ๕๘ วัน และต้องหยุดงาน ๑ วัน ตามคำสั่งของช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประชุมหาทางแก้ไขปัญหา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกปรับจำนวน ๕๗ วัน อัตราวันละ ๒๗๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๕,๓๙๐ บาท สำหรับประเด็นที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้จ้างเหมาช่าง ๒ ราย เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ทักท้วงในขณะที่ปรากฏเหตุดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่งยกขึ้นมาว่ากล่าวในชั้นทำคำให้การเพิ่มเติม จึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าเสียหายในอนาคตที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ และไม่มีความหมายบัญญัติให้คู่กรณีฝ่ายใดชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๕๔,๖๑๐ บาท (๒๗๐,๐๐๐ - ๑๕,๓๙๐ บาท) พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๖,๔๗๑.๓๓ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖๑,๐๘๑.๓๓ บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของส่วนค่าจ้างจำนวน ๒๕๔,๖๑๐ บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชำระค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างวางระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่วนการมีท่อประปาใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินบางส่วนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจทราบมาก่อน จึงไม่ใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเริ่มก่อสร้างวางระบายน้ำเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ เมื่อก่อสร้างวางระบายน้ำครบ ๓๐ เมตรปรากฏว่า ๒๐ เมตรแรก ขอบวางระบายน้ำสูงเท่ากับระดับถนน แต่อีก ๑๐ เมตรต่อไปขอบวางระบายน้ำสูงกว่าขอบถนนประมาณ ๕ เซนติเมตร เนื่องจากมีท่อประปาใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินเมื่อช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (นายเทอดศักดิ์ พลอาสา) ทราบ ได้สั่งให้หยุดทำงานและให้แก้ไขทำขอบวางระบายน้ำที่สูงกว่าขอบถนน ๓ ถึง ๕ เซนติเมตร ระยะทาง ๑๐ เมตรให้สูงเท่าระดับถนนก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว โดยใช้คอนกรีตทุบสกัดบริเวณขอบผนังวางระบายน้ำด้านบนส่วนที่สูงกว่าถนนออกให้มีระดับเท่าขอบถนน โดยการตัดหรือตัดพับเหล็กตะแกรงเข้าไปด้านในของวางระบายน้ำ แล้วปรับแต่งโดยใช้ปูนผสมทรายฉาบตกแต่งบริเวณขอบวางระบายน้ำบริเวณที่ทุบออกให้เรียบเสมอกัน ใช้เวลาประมาณ ๑ วัน



/และช่างผู้ควบคุมงาน...

และช่างผู้ควบคุมงานได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อหาทางแก้ไข ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้สั่งให้มีการประชุมในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อหาทางแก้ไขกรณีมีท่อประปาใหญ่ฝังอยู่ ไม่สามารถขุดให้ลึก ตามสัญญาได้ ปรากฏว่านายดงโก้ แสงสุข ผู้แทนผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติ ให้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยกำหนดความลึกของ รังระบายน้ำให้น้อยลง ถึงแม้ว่าช่างผู้ควบคุมงานจะไม่ได้สั่งให้หยุดก่อสร้างและแก้ไขเป็น ลายลักษณ์อักษร แต่เชื่อว่าตามวิสัย อาชีพและหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานเมื่อตรวจพบ การก่อสร้างไม่ถูกต้องจะต้องสั่งให้หยุดก่อสร้างและแก้ไขทันที จึงเป็นเหตุให้ประธาน คณะกรรมการตรวจการจ้างเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว ต่อจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้าง รังระบายน้ำต่อจากระยะ ๓๐ เมตรแรกซึ่งแก้ไขถูกต้องแล้ว และช่างผู้ควบคุมงานได้ออกตรวจ พบว่าคอนกรีตของผู้ฟ้องคดีเทปูนขอบรังระบายน้ำสูงกว่าขอบถนนประมาณ ๕ ถึง ๑๐ เซนติเมตร ช่างผู้ควบคุมงานจึงสั่งให้หยุดก่อสร้าง แต่คอนกรีตไม่หยุด โดยบอกว่าได้ผูกเหล็กตามแบบแปลน ตามสัญญาเดิมแล้ว ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นตามบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้ และคอนกรีตของผู้ฟ้องคดีได้ทำรังระบายน้ำสูงกว่าขอบถนนจากระยะ ๓๑ เมตรไปจนถึง ๑๔๐ เมตร ตามสัญญาเดิม (รังระบายน้ำก่อสร้างจริงเพียงประมาณ ๑๔๙ เมตร เพราะมีการวางท่อระบายน้ำ ๑๒ ท่อน) และในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึก ส่งมอบงาน ช่างผู้ควบคุมงานได้บันทึกลงในบันทึกส่งมอบงาน และบันทึกอีกฉบับลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เสนอประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า งานก่อสร้างรอแก้ไขขอบราง เพราะขอบรางสูงกว่าขอบถนน ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้สั่งให้ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ โดยมีนายดงโก้ แสงสุข ผู้แทนผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขขอบรางระบายน้ำที่สูงกว่าขอบถนนให้ถูกต้องก่อนจึงจะรับงาน ปรากฏตาม บันทึกคำชี้แจงของช่างผู้ควบคุมงาน สำเนาบันทึกการควบคุมงาน ภาพถ่ายรังระบายน้ำ และถนน สำเนารายงานการประชุมฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และฉบับลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี ไม่แก้ไข และได้เตือนอีก ๒ ครั้ง ก็ยังไม่แก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาดังกล่าว จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่า ช่างผู้ควบคุมงานได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างให้ถูกต้องตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เชื่อฟัง โดยอ้างว่าได้ผูกเหล็กตามแบบแปลนเดิมไว้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดี



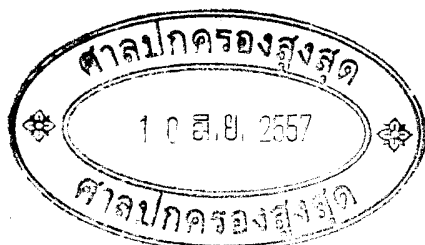
/จงใจไม่ปฏิบัติตาม...

จงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาเมื่อแจ้งให้แก้ไขก็ไม่แก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถูกต้องตามสัญญาและกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ตามบันทึกของช่างผู้ควบคุมงานลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่บันทึกเสนอประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำแล้ว ดังนี้ ๑. งานหล่อฝารางร้อยละร้อย ๒. งานเทข้างรางร้อยละร้อย ๓. รอแก้ไข ขอบรางเพราะขอบรางสูงกว่าถนน จากบันทึกดังกล่าวเห็นได้ว่างานที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องแก้ไข คือ งานตามข้อ ๓ เท่านั้น โดยแก้ไขให้ขอบรางระบายน้ำสูงเท่ากับถนน ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถแก้ไขได้โดยใช้คอนกรีตทูลขอบรางระบายน้ำส่วนที่สูงกว่าถนนออกแล้วใช้ปูนผสมทรายฉาบแต่งบริเวณขอบรางระบายน้ำให้เรียบ คาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขอย่างมากไม่เกิน ๑๐ วัน เช่นเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้ไขมาแล้วในช่วงก่อสร้างรางระบายน้ำระยะ ๒๑ ถึง ๓๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องทุบทำลายรางระบายน้ำเดิมที่ทำเสร็จแล้วก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด การแก้ไข จึงไม่เป็นภาระกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร กรณีที่ขอบรางระบายน้ำสูงกว่าถนนเมื่อฝนตกลงมา น้ำจะไม่ไหลลงท่อระบายน้ำเป็นเหตุให้น้ำท่วมถนนเป็นหลุมบ่อ ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ดังนั้น จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การที่ขอบรางระบายน้ำสูงกว่าถนนทำให้เสียหายแก่ทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำสาเหตุดังกล่าวมาเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญา จึงถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างทุกประการ โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิโดยชอบที่จะบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้าง ส่วนการจ้างช่วงไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่ได้รับการบอกเล่าด้วยวาจาจากนายดังโก้ แสงสุข ตัวแทนของผู้ฟ้องคดีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ เท่านั้น จึงขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำตามแบบแปลนตามสัญญาภายใต้การควบคุมงานของนายช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกประการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้เข้าทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ว่าจ้าง นายตังโก้ แสงสุข ผู้แทนผู้ฟ้องคดี ลงนามในฐานะผู้รับจ้าง โดยตกลงกันว่าผู้ฟ้องคดีรับจ้างทำงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนบำรุงเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จากรางระบายน้ำเดิม ถึงแยกถนนอินทรอสา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ค่าจ้างเป็นราคาเหมารวมจำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท กำหนดเวลาเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๗๐ บาท ปรากฏตามบันทึกการควบคุมงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงานว่า ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ โดยขุดร่องน้ำต่อจากร่องเดิมได้ปริมาณงาน ๓๐ เมตร แล้วหยุดงานไป ได้เข้าทำงานต่ออีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ระหว่างอายุสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่างานก่อสร้างล่าช้า จึงได้มีหนังสือที่ ขก ๗๐๐๓/๑๗๗๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่มาดำเนินการก่อสร้างและขอสงวนสิทธิในการต่อสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ชี้แจงและได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป จากนั้นปรากฏตามบันทึกข้อความของกองช่าง ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ว่าระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขุดลอกเจือท่อเมนประปาขนาดใหญ่ของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ มีอยู่ตามแนวการก่อสร้างของรางระบายน้ำตลอดทั้งโครงการที่เหลือ และมีการฝังอยู่ในระดับที่ไม่ลึก จึงมีการติดต่อประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพแล้วว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายแนวท่อประปาดังกล่าวได้ เห็นควรปรับแก้ไขรูปแบบและรายการของแบบก่อสร้างต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้หยุดงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ และในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างต่อจากนั้นเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งให้คนงานของผู้ฟ้องคดีหยุดงาน เนื่องจากพื้นล่างของรางระบายน้ำที่ขุดตรงกับแนวท่อธาร (ท่อเมน) ของการประปาส่วนภูมิภาคทำให้ขอบรางระบายน้ำสูงกว่าระดับถนน

/และในวันเดียวกัน...



และในวันเดียวกันนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เชิญผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขการก่อสร้าง โดยผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้นายตังโก้เข้าประชุมแทน ในการประชุม คู่สัญญาได้ตกลงกันโดยทำบันทึกลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ต่อกำยสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ แก้ไขงานจ้าง โดยมีข้อตกลงกันว่าให้ลดขนาดความสูงของขอบรางระบายน้ำจาก ๐.๕๐ เมตร ลงเหลือ ๐.๔๐ เมตร และเพิ่มความหนาของผนังรางระบายน้ำจาก ๐.๑๐ เมตร เป็นความหนา ๐.๑๕ เมตร ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยมีช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควบคุมการทำงานทุกวัน และได้ดำเนินการเสร็จเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่เดียวกันถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอส่งมอบงานก่อสร้าง แต่ช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ รายงานประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ๑. งานหล่อฝารางร้อยละร้อย ๒. งานเทข้างรางช่วงสุดท้ายร้อยละร้อย และ ๓. รอกแก้ไขขอบรางเพราะขอบรางสูงกว่าขอบถนน คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ตรวจรับงาน โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังมีได้แก้ไขขอบรางระบายน้ำให้แล้วเสร็จ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ขก ๗๐๐๓/๒๐๙๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานก่อสร้างรางระบายน้ำให้เป็นไปตามข้อตกลงในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานก่อสร้างเพียงระยะ ๓๐ เมตร ยังไม่ครบตลอดสายถือว่าการแก้ไขงานยังไม่แล้วเสร็จ และได้มีหนังสือเตือนผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ ขก ๗๐๐๒/๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แย้งว่าความผิดพลาดของแบบแปลนเป็นความประมาทเลินเล่อในการสำรวจออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้การดำเนินการก่อสร้างทับพื้นที่วางท่อเมนของการประปาส่วนภูมิภาค และผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามที่ช่างผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการระยะ ๓๐ เมตรแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ ขก ๗๐๐๒/๒๒๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เตือนผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๓ ให้แก้ไขงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน มิฉะนั้นจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามหนังสือแจ้งเตือน กลับมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แย้งการจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาว่า บันทึกแนบท้ายสัญญามีได้บอกระยะเวลาความยาวของการแก้ไขแบบแปลนให้ชัดเจน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ ขก ๗๐๐๑/๓๙๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ

/ลงวันที่ ๑๐...



ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ขก ๗๐๐๑/๕๑๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ยืนยันการบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ขอให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันส่งมอบงานถึงวันฟ้องคดีจำนวน ๗,๐๓๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗๗,๐๓๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และจ่ายค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กับทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แทนผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ให้หักค่าปรับกรณีผู้ฟ้องคดี ส่งมอบงานล่าช้า ๕๗ วัน เป็นเงิน ๑๕,๓๘๐ บาท จึงให้จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๒๕๔,๖๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๖,๔๗๑.๓๓ บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของค่าจ้างจำนวน ๒๕๔,๖๕๐ บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาพิพาทโดยชอบหรือไม่ และจะต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้างดังกล่าวแล้วเสร็จหรือไม่ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างเหมาก่อสร้าง รางระบายน้ำบริเวณถนนบำรุงเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จากรางระบายน้ำเดิมถึงแยกถนนอินทราสา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน โดยก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ข้อ ๗. ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการ บอกเลิกสัญญาว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และจะต้อง

/ทำงานให้แล้วเสร็จ...



ทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในเวลากำหนด หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ โดยขุดร่องน้ำต่อจากร่องเดิมได้ประมาณ ๓๐ เมตร แล้วได้หยุดงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลที่ไม่มาดำเนินการก่อสร้างและขอสงวนสิทธิในการต่อสัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานอีกครั้งในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตามบันทึกข้อความของกองช่างลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ รายงานว่าขุดลอกเจตอ่เมนประปาขนาดใหญ่ของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอยะหมื่นอยู่ตามแนวการก่อสร้างของรางระบายน้ำตลอดโครงการที่เหลือ และมีการฝังอยู่ในระดับที่ไม่ลึกจึงมีการติดต่อประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอยะหมื่นแล้วได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายแนวท่อเมนประปาดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดียังคงดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดต่อไป ปรากฏตามหลักฐานบันทึกการควบคุมงานประจำวันของนายเทอดศักดิ์ พลอาสา ช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่มีการหักท้วงจากช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด จนกระทั่งวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ช่างผู้ควบคุมงานได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากพบว่ารางระบายน้ำดังกล่าวสูงกว่าระดับถนน เนื่องด้วยขณะดำเนินการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ชั้นล่างได้ติดกับท่อเมนของการประปาส่วนภูมิภาคจึงทำให้ความสูงของรางระบายน้ำจากพื้นรางถึงระดับถนนลาดยางมีระยะเพียง ๐.๔๐ เมตรเท่านั้น และในวันเดียวกันนั้นเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีโดยนายตั้งโก๊ แสงสุข ซึ่งได้รับมอบหมายได้จัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เปลี่ยนแบบแปลนที่เดิมกำหนดความสูงของรางระบายน้ำสูง ๐.๕๐ เมตร ให้ปรับลดขนาดความสูงลงเหลือ ๐.๔๐ เมตร และให้เพิ่มความหนาของผนังรางระบายน้ำจาก ๐.๑๐ เมตร เป็น ๐.๑๕ เมตร ในงบประมาณเท่าเดิม โดยบันทึกดังกล่าวไม่ได้กำหนดระยะของเนืองงานที่ต้องแก้ไขว่าต้องแก้ไขตลอดแนวหรือเฉพาะระยะที่เหลือ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามบันทึกต่อท้ายสัญญาดังกล่าว ในส่วนการก่อสร้างเหลืออยู่อีกเพียง ๓๐ เมตรสุดท้ายจนแล้วเสร็จตามโครงการ และได้ส่งมอบงานต่อ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ยอมตรวจรับงานโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขงานตามคำสั่งของช่างผู้ควบคุมงานที่สั่งให้แก้ไขงานทั้งหมดตลอดแนวของการก่อสร้างตามโครงการอีก ๑๖๐ เมตรด้วย จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบแก้ไขงานก่อสร้างรางระบายน้ำอีกจำนวน ๑๖๐ เมตร ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปก่อนที่จะมีการแก้ไขแบบแปลนและทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ด้วยหรือไม่ เห็นว่า ข้อ ๖๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานที่จ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง และรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว (๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทราบว่ามีท่อประปาใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินบางส่วนจึงได้ส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดี แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดมาโดยตลอด โดยไม่ปรากฏว่าช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการทำงานของผู้ฟ้องคดีได้มีการทักท้วงให้แก้ไขงานที่พิพาทกันเลย ทั้งๆ ที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกการควบคุมงานของช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/เมื่อวันที่ ๑๖...

เมื่อวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้วว่าได้พบสภาพปัญหาเนื่องจากมีท่อเมนประปา ซึ่งไม่ลึกมากจึงได้ประสานกับการประปาสวนภูมิภาคอำเภอยะรังแล้ว ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถ ย้ายแนวท่อประปาได้ กรณีจึงฟังได้ว่าช่างผู้ควบคุมงานและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึง สภาพปัญหาดังกล่าวตั้งแต่นั้นแล้ว แต่ไม่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างไว้ก่อน และรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็วเพื่อดำเนินการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงต้องก่อสร้าง รางระบายน้ำตามแบบที่กำหนดต่อไปจนถึงที่ความยาวระยะ ๑๖๐ เมตร คงเหลืองานก่อสร้าง อีกเพียง ๓๐ เมตร ช่างผู้ควบคุมงานจึงได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างและมีการแก้ไขแบบ แล้วอ้างแบบแปลนตามข้อตกลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แบบทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างตามแบบใหม่ที่มีการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีจึงก่อสร้างงานส่วนที่เหลือระยะ ๓๐ เมตร ตามแบบก่อสร้างใหม่เสร็จและส่งมอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมรับมอบงาน โดยสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานที่ทำเสร็จไปแล้วอีก ๑๖๐ เมตร ให้เป็นไปตามแบบแปลนใหม่ ตลอดทั้งโครงการด้วย กรณีดังกล่าวจึงเห็นว่า การแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างภายหลังที่การก่อสร้าง ดำเนินไปแล้วนั้น จะกระทำได้อาจต้องเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยจะต้องพิจารณาจ่ายค่าจ้างอันเกิดจากการแก้ไขนั้นให้แก่ผู้รับจ้างด้วยเพราะมิใช่ความผิด ของผู้รับจ้าง แต่กรณีนี้เป็นการแก้ไขโดยมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดบกพร่องของ ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ออกแบบโดยไม่ได้สำรวจพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างจริงให้ดีเสียก่อนที่จะ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง อีกทั้งไม่มีการจ่ายค่าจ้างอันเกิดจากการแก้ไขงานตาม แบบแปลนที่แก้ไขใหม่ดังกล่าวทั้งที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเมื่อผู้ฟ้องคดี ได้เริ่มต้นทำการขุดร่องระบายน้ำเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ช่างผู้ควบคุมงานของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุในบันทึกการควบคุมงานประจำวันว่าผู้ฟ้องคดีทำการขุดร่องต่อจาก ร่องเดิมได้ปริมาณงาน ๓๐ เมตร โดยไม่มีการบันทึกรายละเอียดของปัญหาในบริเวณที่จะทำการ ก่อสร้างตามหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานซึ่งควบคุมการทำงานตามสัญญาจ้างอยู่ในพื้นที่และ ควรต้องทราบในระหว่างที่มีการขุดดินแล้วว่ามีท่อเมนประปาคิดขวางอยู่ใต้ดิน หลังจากนั้น จึงมีการบันทึกการควบคุมงานของช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ว่าพบสภาพปัญหาดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างใด จนกระทั่งวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างไว้ก่อน และมีการประชุม แก้ไขแบบแปลนใหม่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรณีเช่นนี้จึงไม่อาจ โยนภาระความรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดีว่ามีได้รายงานปัญหาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ



/อันจะถือว่าเป็น...

อันจะถือว่าเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อร่างระบายน้ำที่ก่อสร้างเป็นงานคอนกรีต การแก้ไขไม่สามารถกระทำโดยวิธีอื่นได้นอกจากทุบรื้อเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามแบบแปลนที่เปลี่ยนแปลงใหม่ จึงถือว่าเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร ซึ่งหากจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานระบายน้ำระยะ ๑๖๐ เมตรดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชอบที่จะเพิ่มงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่า แม้ช่างผู้ควบคุมงานจะไม่ได้สั่งให้หยุดก่อสร้างและแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เชื่อว่าช่างผู้ควบคุมงานได้สั่งให้หยุดและแก้ไขแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เชื่อฟัง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา นั้น ไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เหตุดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธไม่ยอมรับมอบงานและไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งอ้างเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาจ้าง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยสัญญา และไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

คดีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด พิจารณาดำเนินการแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดเวลาให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับค่าปรับไว้ว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินวันละ ๒๗๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๕๘ วัน (วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙) แต่ในระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตามคำสั่งของช่างผู้ควบคุมงานเพื่อไปประชุมหาทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างระบายน้ำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการหยุดงานตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวน ๑ วัน ดังนั้นวันที่หยุดงานตามคำสั่งนั้นมาหักออกจากจำนวนวันที่ต้องเสียค่าปรับ คงเหลือวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องถูกปรับจำนวน ๕๗ วัน ในอัตราวันละ ๒๗๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๕,๓๙๐ บาท เมื่อหักกลบลบหนี้เงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท กับค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๕,๓๙๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕๔,๖๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด คือ

/วันที่ ๖...



วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ คิดเป็นดอกเบี้ย
จำนวน ๗,๓๗๖.๗๑ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น
คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอันถึงที่สุด ตามมาตรา ๗๓
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จำนวน ๒๕๔,๖๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๖,๔๗๑.๓๓ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖๑,๐๘๑.๓๓ บาท
และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินค่าจ้างจำนวน ๒๕๔,๖๑๐ บาท ตั้งแต่วันถัดจาก
วันฟ้องคดี คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ ไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชำระค่าจ้างแก่
ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด
และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่น
นอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

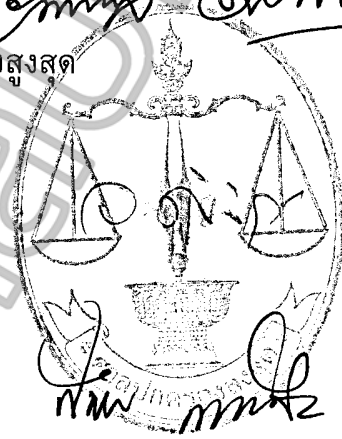


ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายวรารุณ ศิริยุทธ์วัฒนา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายสมชาย งามวงศ์ชน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายมนูญ ปุญญกริยากร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวลีสี่ ลิ้มปไธวา

